



Prefeitura Municipal de Valença
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA

Regimento Interno do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA

CAPÍTULO I
CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, - órgão colegiado do Poder Executivo Municipal, nos termos previstos na Lei Municipal nº 1.688/95 de 03 de abril de 1995, é órgão consultivo e deliberativo do Poder Executivo Municipal e ter por finalidade:

- I. assessorar, estudar e propor a instâncias superiores do Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais;
- II. deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Art. 2º. Para a consecução de suas finalidades, o CONDEMA deverá:

- I. formular as diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente;
- II. determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais ou municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos estudos de matéria ambiental;
- III. decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo Poder Público Municipal em matéria ambiental;
- IV. estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais do Município, observadas as legislações Federal, Estaduais e Municipal pertinentes ao assunto.

Parágrafo Único: Cabe também ao CONDEMA:

- estabelecer normas relativas às Unidades de Conservação e às atividades que possam ser desenvolvidas em suas áreas circundantes;
- I. estabelecer os critérios para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação;
- II. criar e extinguir Câmaras Técnicas;
- IV. opinar, previamente, sobre os planos e programas anuais e plurianuais de trabalho do órgão municipal do meio ambiente;
- V. deliberar sobre a procedência de impugnação, sob a dimensão ambiental, relativa às iniciativas de projetos do Poder Público Municipal ou de entidades por este mantidas, destinadas à implantação física no município;
- VI. avocar para si exame e decisão sobre qualquer assunto que julgar de importância para a Política Municipal do Meio Ambiente;
- VII. atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente;
- VIII. responder a consulta sobre matéria de sua competência.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO
SEÇÃO I
COMPOSIÇÃO

Art. 4º. O CONDEMA tem a seguinte composição:

- I. Plenário
- II. Diretoria
- III. Câmaras Técnicas

Art. 5º. Integram o plenário do CONDEMA:

- I. Secretário do Meio Ambiente ou responsável pelo órgão assemelhado;
- II. 01(um) representante do Batalhão de Polícia Florestal com sede no município;
- III. ~~01(um) representante do Serapo de Bambaíros;~~
- IV. 01(um) representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA;
- V. 01(um) representante da LIGHT;
- VI. 01(um) representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Valença;
- VII. 01(um) representante do Conselho Municipal das Associações de Moradores - COMANVA;
- VIII. 01(um) representante da Associação Comercial de Valença;
- IX. 01(um) representante da Associação Médica de Valença;
- X. 01(um) representante do Sindicato Rural de Marquês de Valença;
- XI. 04(quatro) representantes das entidades de ensino, sendo 01(um) professor e 01(um) aluno do segundo grau e 01(um) professor e 01(um) aluno do terceiro grau;
- XII. 02(dois) representantes das Organizações Não Governamentais Ambientais de Valença;
- XIII. 01(um) representante da 7ª. Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil;
- XIV. 01(um) representante da Loja Maçônica Perfeita União nº 13;
- XV. 01(um) representante do Rotary Clube de Valença;
- XVI. 01(um) representante do Lions Clube de Valença.

Art. 6º. A indicação dos representantes das entidades acima mencionadas far-se-á através de correspondência oficial enviada para a Presidência do CONDEMA.

Art. 7º. A Diretoria do CONDEMA será exercida pelos Conselheiros eleitos na primeira reunião que inicia o novo mandato dos Conselheiros do CONDEMA.

Parágrafo Primeiro: O Presidente do CONDEMA será substituído, em suas faltas ou impedimentos, pelo Vice-Presidente ou, na falta ou impedimento deste, pelo Primeiro Secretário ou ainda pelo Segundo Secretário, quando da sua falta ou impedimento;

Parágrafo Segundo: Caso não haja manifestação espontânea de Conselheiros para a concorrerem a eleição para a Presidência, Vice-Presidência, Primeira-Secretaria e Segunda Secretaria, será constituída uma Comissão Provisória, votada e aprovada pelos Conselheiros presentes na primeira reunião do novo biênio, que terá o prazo de 60 dias para a eleição e posse da nova Diretoria do CONDEMA para o mandato que se inicia.

Art. 8º. Os representantes de que tratam os incisos II a XVI deste regimento terão mandato de dois anos, renovável.

Art. 9º. Os Conselheiros Titulares, bem como seus Suplentes, mencionados nos incisos II a XVI deste Regimento, serão indicados por suas respectivas instituições e designados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

SEÇÃO II FUNCIONAMENTO DO PLENÁRIO

Art. 10 O Plenário, órgão superior de deliberação do CONDEMA, reunir-se-á, em caráter ordinário, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos 2/3(dois terços) dos órgãos e/ou entidades que o compõem.

Parágrafo Primeiro: As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que razões superiores ou de conveniência técnica assim o exigirem;

Parágrafo Segundo: As reuniões ordinárias terão, preferencialmente, seu calendário anual fixado na última reunião do ano anterior;

Parágrafo Terceiro: No eventual adiamento de reunião ordinária, a nova data fixada deverá ser comunicada aos Conselheiros por meio de correspondência oficial;

Parágrafo Quarto: As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 07(sete) dias úteis;

Parágrafo Quinto: A pauta das reuniões ordinárias e respectivos documentos serão entregues aos Conselheiros no início de cada reunião.

Art. 11 O Plenário do CONDEMA reunir-se-á em sessão pública, em primeira chamada com a presença de pelo menos a metade dos membros representantes dos órgãos e/ou entidades que o compõem, em segunda chamada com a presença de pelo menos 1/3(um terço) destes membros e em terceira chamada com qualquer numero de membros.

Parágrafo Primeiro: As Resoluções, Moções e instrumentos que envolvam a participação do CONDEMA terão que ser referendados pela maioria simples do total das entidades e órgãos que compõem o Plenário, cabendo ao Presidente da sessão, além do voto pessoal, o voto de qualidade;

Parágrafo Segundo: Poderão ser convidadas pelo Presidente do CONDEMA, para participar das reuniões, personalidade e especialistas em função da matéria constante da pauta, sem contudo terem direito a voto.

Art. 12 A participação dos Conselheiros do CONDEMA é considerada serviço de natureza relevante, não remunerada.

Art. 13 A matéria a ser submetida a apreciação do Plenário poderá ser apresentada por qualquer Conselheiro e constituir-se-á de:

- I. Proposta de Resolução: quando se tratar de deliberação vinculada a competência legal do CONDEMA; ou
- II. Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática ambiental.

Parágrafo Primeiro: A matéria de que trata este artigo deverá ser encaminhada ao Primeiro Secretário, que proporá ao Presidente sua inclusão na pauta de reunião ordinária, conforme a ordem cronológica de sua apresentação, ouvidas previamente as Câmaras Técnicas competentes, desde que instaladas e em funcionamento;

Parágrafo Segundo: As Resoluções e Moções serão datadas e numeradas em ordem distinta, cabendo à Primeira Secretaria coligi-las, ordená-las e indexá-las.

Art. 14 As Resoluções e Moções aprovadas pelo Plenário, serão referendadas pelo Presidente do CONDEMA, no prazo máximo de 30(trinta) dias, cabendo ao titular do órgão municipal do meio ambiente, referendá-las e publicá-las na imprensa oficial ou no órgão de informação do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único: O Presidente do CONDEMA poderá adiar em caráter excepcional a publicação de qualquer matéria aprovada, desde que constatados equívocos bem como infrações a normas jurídicas ou impropriedades em sua redação, devendo ser a matéria, obrigatoriamente, incluída em reunião subsequente do CONDEMA acompanhada de propostas de emendas devidamente justificadas.

Art. 15 As reuniões terão suas pautas preparadas pelo Primeiro Secretário e aprovadas pelo Presidente, delas constando necessariamente:

- I. abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- II. leitura do expediente do dia;
- III. ordem do dia;
- IV. deliberação; e
- V. encerramento.

Parágrafo Primeiro: A leitura da ata poderá ser dispensada por requerimento de Conselheiro, mediante aprovação do Plenário;

Parágrafo Segundo: As atas serão redigidas pelo Primeiro Secretário, de forma sucinta, aprovadas pelo Plenário e assinadas pelo Presidente e Primeiro Secretário;

Parágrafo Terceiro: As reuniões extraordinárias tratarão exclusivamente da matéria que justificar sua convocação.

Art. 16 A deliberação dos assuntos em Plenário obedecerá normalmente a seguinte sequência:

- I. Presidente introduzirá o item incluído na Ordem do Dia e dará a palavra ao Relator que apresentará seu parecer, escrito ou oral;
- II. terminada a exposição, a matéria será posta em discussão, podendo qualquer Conselheiro apresentar emendas por escrito, com a devida justificativa;
- III. encerrada a discussão, far-se-á a votação.

Art. 17 Poderá ser requerida urgência na apreciação pelo Plenário para qualquer matéria não constante da pauta.

Parágrafo Primeiro: O requerimento de urgência deverá ser subscrito por um mínimo de 1/3 (um terço) das entidades e órgãos que compõem o Plenário do CONDEMA e poderá ser acolhido a critério do Presidente ou do Plenário, se assim o primeiro o decidir, por maioria simples;

Parágrafo Segundo: O requerimento de urgência será apresentado no início da Ordem do Dia, acompanhado a respectiva matéria;

Parágrafo Terceiro: Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer Proposta de Resolução ou Moção, cujo regime de urgência for aprovado, devendo ser incluída obrigatoriamente na pauta da reunião ordinária subsequente ou em reunião extraordinária convocada na forma do Art. 10 do presente Regimento.

Art. 18 É facultado a qualquer Conselheiro requerer vista, pelo prazo de 10(dez) dias, devidamente justificada, da matéria ainda não julgada ou solicitar a retirada de matéria de pauta de sua autoria.

Parágrafo Primeiro: Quando mais de um Conselheiro pedir vista, o prazo estabelecido no caput deste Artigo deverá ser utilizado conjuntamente pelos mesmos;

Parágrafo Segundo: A matéria retirada para vista ou por iniciativa de seu autor deverá ser reapresentada em reunião subsequente, acompanhada de parecer, observado o prazo estabelecido no caput deste Artigo;

Parágrafo Terceiro: Considerar-se-á intempestivo o pedido de retirada para vista, após o início da discussão referida no inciso II do Art. 16, exceto se o pedido for aprovado pelo Presidente ou pelo Plenário por maioria de 2/3(dois terços) dos órgãos e/ou entidades que o compõem;

Parágrafo Quarto: As Propostas de Resolução que estiverem sendo discutidas em regime de urgência, somente poderão ser objeto de concessão de pedido de vista se o Plenário assim o decidir, por maioria de (2/3)dois terços dos membros presentes.

Art. 19 A Ordem do Dia observará em sua elaboração o seguinte desdobramento:

- I. Requerimento de urgência;
- II. Proposta de Resolução, objeto de anterior pedido de vista ou de retirada de pauta pelo proponente com o respectivo parecer ou justificativa;
- III. Propostas de Resolução em curso normal; e
- IV. Moções.

SEÇÃO III FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 20 O CONDEMA poderá dividir-se em Câmaras Técnicas, respeitado o limite de 05(cinco) para as Câmaras Técnicas Permanentes e 05(cinco) para as Câmaras Técnicas Temporárias, constituídas por membros Conselheiros Titulares ou ainda Conselheiros Suplentes ou representantes por estes indicados formalmente junto a Primeira Secretária, os quais terão direito a voz e a voto.

Art. 21 As Câmaras Técnicas são órgãos encarregados de examinar e relatar ao Plenário assuntos de suas competências e suas reuniões serão convocadas através de correspondência oficial por suas respectivas presidências, com o mínimo de 10(dez) dias de antecedência da mesma.

Parágrafo Único: Na composição das Câmaras Técnicas deverão ser consideradas a natureza técnica do assunto de sua competência, a finalidade dos órgãos ou entidades representados e a formação técnica ou notória atuação de seus membros.

Art. 22 As Câmaras Técnicas serão Permanentes ou Temporárias, de acordo com a decisão do Plenário, no ato de sua criação.

Parágrafo Primeiro: As Câmaras Técnicas Permanentes serão constituídas de 05(cinco) membros, com mandato de dois anos, renovável;

Parágrafo Segundo: As Câmaras Técnicas Temporárias serão compostas de 05(cinco) membros e seu prazo de duração, estabelecido quando da sua criação, poderá ser prorrogado por igual período;

Parágrafo Terceiro: O número de membros das Câmaras Técnicas Temporárias poderá ser alterado mediante a especificidade da matéria a ser estudada, através de solicitação ao Presidente do CONDEMA;

Parágrafo Quarto: Cada entidade e/ou órgão membros do Plenário somente poderá participar simultaneamente de até 03(três) Câmaras Técnicas Permanentes e de até 03(três) Câmaras Técnicas Temporárias.

Art. 23 As Câmaras Técnicas serão instituídas pelo Plenário do CONDEMA, mediante proposta do Presidente, ou de no mínimo de 07(sete) Conselheiros representantes de igual número de órgãos e/ou entidades que compõem o Plenário, por meio de Resolução que estabelecerá suas competências, composição, prazo de instalação e funcionamento.

Parágrafo Único: Excepcionalmente, por proposta do Presidente, aprovada por 2/3(dois terços) dos órgãos e/ou entidades que compõem o Plenário, poderá ser criada Câmara Técnica além do limite previsto no Art. 20.

Art. 24 As Câmaras Técnicas serão presididas por um de seus membros, eleito na primeira reunião da respectiva Câmara Técnica, por maioria simples de seus integrantes.

Parágrafo Primeiro: Cada Conselheiro, Titular ou Suplente, só poderá acumular a presidência de, no máximo 03(três) Câmaras Técnicas Permanentes e/ou Temporárias, excluindo deste total a Presidência do CONDEMA;

Parágrafo Segundo: Os Presidentes das Câmaras Técnicas Permanentes terão mandato de 01(um) ano, renovável;

Parágrafo Terceiro: A duração do mandato dos Presidentes das Câmaras Técnicas Temporárias será aquela estabelecida para a vigência da própria Câmara Técnica Temporária, quando da sua criação;

Parágrafo Quarto: No caso de vacância, será realizada nova eleição, de conformidade com o caput deste artigo.

Art. 25 As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros, cabendo o voto de desempate a Presidência da Câmara.

Parágrafo Primeiro: O Presidente da Câmara Técnica poderá relatar matérias ou designar um relator a cada reunião;

Parágrafo Segundo: A ausência não justificada de membros da Câmara Técnica por 03(três) reuniões consecutivas ou 05(cinco) alternadas, no decorrer do biênio, implicará em sua exclusão da mesma;

Parágrafo Terceiro: A substituição de membro excluído, na hipótese do parágrafo anterior, será proposta pelos demais membros da Câmara Técnica e encaminhada por seu Presidente ao Plenário do CONDEMA.

Art. 26 As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas e terão sua matéria apresentada pelo Relator com o respectivo parecer, devendo ser convocadas com antecedência mínima de 10(dez) dias.

Art. 27 A Câmara Técnica poderá estabelecer regras específicas para o seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria dos seus membros e obedecido o disposto neste Regulamento.

t. 28 As atas das reuniões das Câmaras Técnicas serão lavradas em livro próprio, aprovadas pelos seus membros e assinadas pelo seu Presidente.

SEÇÃO IV ATRIBUIÇÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 29 Compete a cada uma das Câmaras Técnicas, observadas suas respectivas atribuições:

- I. elaborar e encaminhar ao Plenário do CONDEMA propostas de normas para proteção ambiental, observada a legislação pertinente;
- II. decidir sobre consulta que lhe for encaminhada;
- III. relatar e submeter à aprovação do Plenário do CONDEMA, assuntos a ela pertinentes;
- IV. examinar os recursos administrativos interpostos contra a imposição de multas, apresentando relatório ao Plenário do CONDEMA;
- V. convocar especialistas para assessorá-la em assuntos de sua competência.

SEÇÃO V ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA E MEMBROS DO COLEGIADO

Art. 30. Ao Presidente do CONDEMA incumbe:

- I. representar oficialmente o CONDEMA;
- II. convocar e presidir as reuniões do Plenário, cabendo-lhe além do voto pessoal, o de qualidade;
- III. ordenar o uso da palavra;
- IV. submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo-os sempre que assim o fizer necessário;

- V. assinar as deliberações do CONDEMA e atos relativos ao seu cumprimento;
- VI. assinar as Resoluções do CONDEMA, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente ou seu correspondente do Poder Público Municipal;
- VII. nomear e dar posse aos membros do Plenário;
- VIII. assinar as atas aprovadas das reuniões;
- IX. encaminhar ao Chefe do Executivo Municipal exposições de motivos e informações sobre matéria de competência do CONDEMA;
- X. delegar competências;
- XI. zelar pelo cumprimento das disposições deste Regulamento tomando, para este fim, as providências que se fizerem necessárias.

Art. 31 Ao Vice-Presidente compete substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos.

Art. 32 Ao Primeiro Secretário incumbe:

- I. submeter à apreciação do Plenário, propostas de normas para proteção ambiental que lhe forem encaminhadas, ouvidas as respectivas Câmaras Técnicas;
- II. elaborar o relatório anual de atividades, submetendo-o ao Presidente do CONDEMA;
- III. elaborar as atas das reuniões do Plenário do CONDEMA, bem como correspondência a ser assinada pelo Presidente;
- IV. remeter matérias às Câmaras Técnicas;
- V. cumprir e fazer cumprir as atribuições constantes deste Regimento e os encargos que lhe forem cometidos pelo CONDEMA;
- VI. prestar esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros;
- VII. encaminhar e fazer publicar as decisões emanadas do Plenário;
- VIII. encaminhar correspondências do CONDEMA;
- IX. executar outras atribuições correlatas, determinadas pelo Presidente do CONDEMA.

Art. 33 Ao Segundo Secretário compete substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos.

Art. 34 Aos Conselheiros incumbe:

- I. comparecer as reuniões;
- II. debater matérias em discussão;
- III. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente e ao Primeiro Secretário;
- IV. pedir vista de matéria, observado o disposto no Art. 18 e seus parágrafos;
- V. apresentar relatórios e pareceres nos prazos fixados;
- VI. participar das Câmaras Técnicas com direito a voz e voto;
- VII. tomar a iniciativa de propor temas e assuntos à deliberação e ação do Plenário, sob a forma de proposta de Resoluções ou Moções;
- VIII. propor questões de ordem nas reuniões plenárias;
- IX. observar em suas manifestações as regras básicas de convivência e decoro.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 Os serviços administrativos do CONDEMA serão executados pelo órgão do Poder Público Municipal responsável pelo assessoramento aos Conselhos Municipais.

Art. 36 O Regimento Interno do CONDEMA somente poderá ser alterado mediante proposta do Plenário, por 2/3(dois terços) dos órgãos e/ou entidades que o compõem, é submetida ao Plenário.

Art. 37 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno, serão dirimidas pelo Presidente do CONDEMA, ouvido o Plenário.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 38 Com a aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA do presente Regimento Interno, ficam revogadas as Resoluções CONDEMA 001/97, 00297 e 003/97, todas de 10 de dezembro de 1997.

Aprovado pelo Plenário do CONDEMA
Em 10 de junho de 1998.


Prof. Serafino Antimo Savastano
- Presidente do CONDEMA -